Proliibido Iraliendi personas ecclestanlicas

Martinus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. · Latin

XXI.

Proliibido Iraliendi personas ecclestanlicas

ad forum saecularc.

SUMMAUILIM

Exonliiim. — 1. Abusus nonnullos liac in

iiialeria suborlos dolel, lum ex parie iu- (lii'um, — 2. Tum ex parie olTicialiiini

laicorum. — 3. Sub pocnis ilaqiie liic

expressis causas , persoiiasqiie ecclesia- slicas ad laicalia lril)iinalia Iralii velai: —

A. Laicosqiie olTiciales, complicesque talia

;illentaiiles exeonimuiiicalioni addicii: —

[). Kl coiilra eosdein agi mandai. — 0.

Conlrariis deruyal.

Martinus episcopus servus servorum Dei,

ad perpetuam rei memoriam.

Exoniium.

Ali re|)rimcii(las iiisolenlias Iransgres- soiiiiT), eoriimqiic praesiiniplioneni reiVae- iiaiulam, si nervus ecclesiaslicae ilisci- |dii)ae lentescat, eorum voluntas proclivior ìii ad peccaniliiiii, el exemplum inipiini- lalis periculosius in alios clerivaiur. Pro- pler quod ad praesidentis officium per- niici sic debilam execiilioiiem adliibere iiisliliae, quod commissa iam puninl el cuiiiiiiiìtlcndoriini in poslerum audacìani inierdicat.

AiiiiBus non- mlieriii suiioi- los dolci, lum fx parie .u,li- .uni,

§ 1. Sane, siciil displicenter accepi- pius, Moimulli (liveisorum regnorum el lerrarum iniiices, aliique oflìeiales laici j^j laicales persoiiae , iurisdiclioneni in

1 • f lomporalibus exereenles, exercerique ta- cienles, non alle.ndenles, qiiod laicis in clericos el ecclesiaslica.s personas el illo- iiini bona nulla sii allribula poleslas ; pruelexlu liuinsniodi, quod asseranl in suis dotniniis ad se perlinere coercere via facii, quae vere el (Icle allenlala as- serunlnr, etiain in quocumque loco sacro vel religioso quanlumcumque Deo dicalo, ex qnacninqnc causa, etiani si ralionp de- lalionis Corporis Clirisli, collaiionis sa- (•ramenlorum el bcneficiorum ecclesiasli- coruni, vendilionis (aelarum aul aliarum rorum el bonorum ad Ecclesias el ecclc- siaslicas personas periinenliiim quomodo- cunicpie, eliam si sola nogatione vel aflir- nialione liirbalio l'adi intervenial el ad cos recnrratur, cogniiioneni ad se spe- dare, prò eo quod t'aduni et novilas,quae praelenilunlur, eliam sine alia violentia, (juanivis in loco spirituali el in loro sacro sivc religioso, eo ipiod iimiiediale, ulprae- lenilunlur, spirilualia non exislaul; pro- plerea minislros Ecclesiae el personas ecclcsiaslicas, quanlumcumque res, causa vel occasìo unde dependeal el deriva- lur. pia, sacra vel ecclesiaslica sii ani spiritualis, ad forum suuni el i[tsarum cognilioncm Iraliunl et respondere cogunl.

imn ex pane °^]."','^'''''' ''''

^^ 2. Necnon procuralores (ìscales in curiis lemporahbns miilloliciis agere prò- cnranl, ad quos (quod deterius esl) non- nulli praelali el personae ecclesiaslicae in siiperbiaui ol elalionem dali, ad su- perandnm el sibi subiiciendum per lales invenliones el caulelas alias personas ecdesiaslicas et religiosas babenl ple- rumque recursum, el proplerea in eisdem regnis et lerris, civiialibus, caslris el locis, auciorilas el iurisdidio ecclesiastica pe- nitus absorbenlur, el uibilomlnus ipsi laici iudices, alios laicos respondenles in foro ecclesiastico super rebus quanlum- cumque ecclesiasticis vel spirilualibus, et concernenlibus immediale ecclcsiaslicas personas, ne res[ionileanl, el iudicibus ec- clesiasticis, ne cognoscanl, inliibiliones (ieri sul) gravihus poenis lemporalibus fa- einul el procurant, el si secus fecerint, emendain pecuniariam exeessivam exi- gere, ac vasialores in domibus el |)iis aliis locis ecclesiasticis el rcligiosis inducere, ac loca ipsa, personasquc ecdesiaslicas iocalibns el paramcnlis ecclesiasticis et bouis ni'obilibus ac aliis s|)oliare, illa- que vendere et alienare, fruclus quoque el provenlus ad lemporalilatem ad manus suas ponere, necnon diversas iniurias el moleslias reales el personales eisdem per- sonis ecclesiasticis inl'erre non verenlur, in Dei offensam, aniniarnm siiarum pe- riculum, ecclesiaslicae liberlalis vilipen-

An. C. 1/1-28 MARTrNI 729 An. C nm

dium et pliirimonim gravameli, [iraein- (licinm et iaclnram.

Su b iiocuisiU- qu.' hi,- <.x|„«. 'iiusiS por son «sque e,-.-le- SUIS iras lul lai- cali a Inliuiialia irai i Telai:

§ 5. Nos igiliir adversiis (alia |tiaesu- merilium Icmerilaleiii remedia appoiicri' fi su|)t'r liis saliil)iiler proviileie ciipion- If^s, ac concilii Milpvilani ac fcl. record. Innocenlii Papae HI, praedecessoris no- stri, ronsliliitioiiihus super hoc, ediiis , auclorilale aposiolica, ex certa scientia ac nostra irrefragabili conslitiitione per- petuo duratura, tenore praesenlium sta- tiimiis, deceininiiis ac eliam ordinamus, quod omnes et singulae personae eccle- saslicae saeculaies et regulares Ordinurn qiiorumlil)et, qiiacumque exceplione suf- fiiltae, etiam patriarcliali , archiepiscopali, episcopali , abballali vel alia qiiavis prae- fulgeanl dignilale, quae aliam peisonam ecclesiasticain, collegiuni vel conventum, in actione reali, mixìa vel personali, ci- vili vel criminali , etiam occasione cuius- cumque submissionis , eliam iuramenlo vailalae vel alias, ad

forum sive iiidiciiim laicale, directe vel indirecle (de qua in foro ecclesiastico ordinari consiieverit , possit vel debeal, de iure vel de consue- iiidine aut alias cognosci) iraliere prae- siimpserit, causam ipsam et omne iiis ei sivc eis, in possessorio vel peliiorio, in re vel ad rem, causa vel occasione hniiis- modi quomodolibet compelentes, eo ipso perdanl penitus et aiiiittanl, et singula- res personae, excommunicalionis; capi- inla vero et convenliis, siispensioiiis et interdicti senlenlias iuciirranl ipso facto, et si personae ipsae et eis in praemissis adliaerentes et servienles in aliqiio re- bflles fiicrint, et incontinenti non obe- dierinl, omnes illas per privalionem siio- riiin beiieliciorum ecclesiaslicoiiiin qiio- rmiiciimque, quae oblinebant et in qiiilnis et ad quae ius quomodolibet compelit, et ìnhabilitationeiii ad alias in posteium ob- linenda , coerceri et compelli volumus anlediclas.

Laicosque oflì- ciales compii- cesqoe tatìa at-

§ 4. Et nihilominus omnes et singiilos iudices et executores, communilates, do- minia, laicos et laicales personas, posl- Bidl. Rom. Vul. IV. 'Ò'I

lenUntei ei- conimiiD'c lIoDÌ addjcil :

(|iiam exceptum fuerit de non iurisdi- clione eoruin, ani evidenler appareat hu- iiismodi cogniiionem ad eos de iure non spedare, talia praesiimenles el ea fieri mandanles, seti eoriim nomine et mandalo facla rata liabenles, vel eis fiiciendis dan- les auxiliiim, consilliim vel favorem, cu- iincumqiie piseemiiieiitiae, dignilalis, gra- diis, ordinis vel condilionis exislant, sae- culares pei.sonas, eorum videlicel singiilos olTiciales, quociimque nomine censeanlur, et consiliarios et privalas personas, quae praemissoriim principales perpeiratores existereni, excommunicalionis sentenliam incurrere volumus ipso facto, nullusque ab eisdem senlenliis, per alium quam per Romaniim Pontificem, praeterquam in morlis articulo conslilulus, absolvi va- leat sive possii, et praemissa omnia, non tantum ad futura, sed etiam ad praesentia et pendenlia exlendimus auctoritate me- morata.

El corilra eos- dem asi man-

§ 5. Quodque eliam procurator fiscalis causarum Curiae Camerae Apostolicae conlra culpabiles in praemissis desuper, summaria informalione praehahita , per se vel alium seu alios agere et proce- dere possit el valeat, nihilominus con- cedentes.

§ 6. Non obslanle si aliquibus com- muniler vel divisim a Sede Apostolica sii indultiim, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possinl per li- teras apostolicas non facienles plenam et expressani ac de verbo ad verbum de eorum propriis nominibus ac indulto hii- iiismodi menlionem, el quibiislibel con- slilulionibus, privilegiis, indullis el literis aposlolicis, de quibus eliam piena et ex- pressa ac de verbo ad verbum in no- slris lileris babenda est menilo specialis, caeterisque conlrariis quibuscumque. Nulli ergo, etc.

fìatum Romae apud Sanclos Aposlo- los, kalend. februarii, pontificalus nostri anno undecimo.

Dal. die 1 februarii 1428, poni, anno xi.

Source. Open the source witness. 1859 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-04, 1859-turin-bullarium-volume-04-latin. Source-derived reading-order LF lines 88397-88644. Exact scan leaf bounds 736-737; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T16:33:46Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.